



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 8

Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 10246/2016

INICIADO: 24/10/2016 11:48hs e EMITIDO: 24/10/2016 17:00hs

Folha : 1

JLLORVCBDJEFFI__

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: ESTRADA DO M'BOI MIRIM, 6000 - JARDIM ANGELA - CEP: 04905-023
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 100 D.P. - JDIM HERCULANO

Ocorrência: 24/10/2016 às 10:00 horas

Comunicação: 24/10/2016 às 11:43 horas

Elaboração: 24/10/2016 às 11:48 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- JOSIVAN DA SILVA FELIX NOGUEIRA - Presente ao plantão - RG: 49654708-SP emitido em 17/07/2014 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: SEVERINO FELIX NOGUEIRA FILHO - Mãe: ADENILDA MARIA DA SILVA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 22/04/1993 23 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: SEM PROFISSAO DEFINIDA - Instrução: 1 Grau completo
CPF: 41828414840 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA AFEGANISTAO, 10 - S.PAULO - SP

Testemunha:

- JULIO AUGUSTO NEGRAO - Presente ao plantão - RG: 44609482-SP emitido em 12/05/2016 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE 148502-4 - Pai: JULIO HENRIQUE NEGRAO
Mãe: ELIANE PEREIRA NEGRAO - Natural de: AVARE -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 15/02/1989
27 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 37412789805
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: ESTRADA DA CUMBICA, 2005 - S.PAULO - SP
Empresa: 2 CIA DO 37 BPM - Telefones: (11)5895-7359 (Residencial)

Condutor:

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DULCE VASCONSELOS BONFIM, liberado nos autos em 01/11/2016 às 17:23. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sq/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0089441-80.2016.8.26.0050 e código 292CEA.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 9

Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 10246/2016

INICIADO:24/10/2016 11:48hs e EMITIDO:24/10/2016 17:00hs

Folha :2

JLLORVCBDJEFFI\ 292CEA

- PAULO GEBARA DO AMARAL CAMARGO - Presente ao plantão - RG: 11620722-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: PAULO DO AMARAL CAMARGO
Mãe: CLADES GEBARA DO AMARAL CAMARGO - Natural de: SAO PAULO
Nacionalidade: BRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 26/09/1973 43 anos
Estado civil: Divorciado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Residencial: ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864
CAPAO REDONDO - S.PAULO - SP - Empresa: 47 DP

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITORIO - **Quantidade: 128** - Involucro: OUTROS
Observações: SUBSTANCIA BRANCA APARENTANDO SER COCAINA
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 10** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTANCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA
- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - **Quantidade: 65** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTANCIA APARENTANDO SER CRACK

Histórico:

Comparecem os policial civil acima qualificado informando que na data e local dos fatos após parar para abastecer a viatura em um posto de combustível localizado próximo ao local dos fatos, **percebeu que ali próximo havia um local onde se faziam a mercância de substâncias entorpecentes**; que nesse instante solicitou apoio ao policial militar acima qualificado, que de pronto se disponibilizou a prestar ajuda ao policial civil; que efetuaram incursão a pé ao local, uma vez que a viatura caracterizada do policial civil poderia afugentar os traficantes; que ao se aproximarem e efetuar a abordagem lograram abordar Josivan; que após minuciosa revista pessoal localizaram em sua posse as substâncias entorpecentes acima descritas; que diante de tal situação conduziram o indiciado a esta distrital para registrarem a ocorrência policial, sendo determinado pela Autoridade Policial que se apreendesse e enviasse as substâncias para efetuar o laudo de constatação conforme requisição anexa. Nada mais.

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Folha : 3

Boletim No.: 10246/2016

INICIADO: 24/10/2016 11:48hs e EMITIDO: 24/10/2016 17:00hs

JLLORVCBDJEFFI _ 292CEA

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

LEONARDO PENTEADO GAROTTI
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

VALTER BASSOLI CARVALHO
DELEGADO DE POLÍCIA

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0089441-80.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **JOSIVAN DA SILVA FELIX NOGUEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Cesar Carrari**

VISTOS.

JOSIVAN DA SILVA FELIX NOGUEIRA foi denunciado e processado por **infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06**, porque, de acordo com a inicial, no dia 24 de outubro de 2016, por volta de 10h00min, na estrada do M'Boi Mirim, altura do nº 6000, nesta cidade, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, **10 porções de Cannavis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, 128 eppendorfs de cocaína e 65 porções de crack, sem** autorização e em descordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que o policial civil Paulo encontrava-se em um posto de gasolina quando percebeu que em local próximo ocorria venda ilícita de substâncias entorpecentes. Diante disso, solicitou apoio a um policial militar e ambos decidiram por ingressar a pé no local dos fatos, em averiguações. Naquela oportunidade, lograram abordar o acusado, com quem em minuciosa revista pessoal apreenderam os entorpecentes acima descritos. Na Delegacia de Polícia, o denunciado permaneceu calado.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2017 (fls. 79).

Na fase de instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas de defesa, e o acusado foi interrogado.

0089441-80.2016.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O Laudo de Exame Químico Toxicológico foi encartado a fls. 81/83.

As partes manifestaram-se em alegações finais. O Ministério Público, em síntese, após tecer considerações sobre os fatos e a prova produzida, pugnou pela procedência da ação, condenando-se o acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, em resumo, considerando insuficiente o conjunto probatório, postulou a improcedência da ação, absolvendo-se o réu. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com redução no percentual máximo, e a fixação de regime inicial menos gravoso, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente, considerando-se que, finda a instrução, a imputação dirigida ao acusado restou comprovada.

Conforme se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na inicial, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A testemunha Paulo Gebara, policial civil, afirmou que na data dos fatos estava retornando de uma diligência quando parou em um posto de gasolina para abastecer o veículo, momento em que observou o acusado e outros dois indivíduos em **atitude suspeita**, aparentemente praticando tráfico de drogas, em uma viela que fica ao lado. Solicitou apoio a policiais militares que se encontravam no local e no veículo deles se dirigiram ao local para efetuar a abordagem, momento em que os dois indivíduos que estavam com o denunciado se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

evadiram correndo, enquanto o denunciado foi abordado. Foram até o final da rua em que o denunciado e os outros indivíduos estavam no carro particular de um dos policiais militares, e em seguida desembarcaram e iniciaram incursão a pé. Em revista pessoal, foi apreendida na posse do denunciado uma pochete, no interior da qual havia diversas porções de cocaína, maconha e crack. Não foi apreendido dinheiro com o acusado. **No local, o denunciado nada declarou, mas no distrito policial informou à autoridade que estava iniciando o trabalho de venda de drogas.** Depois da abordagem, alguns moradores da comunidade se aproximaram.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Júlio Negrão, que afirmou que estava com outro policial militar nas imediações do posto de gasolina, quando foram solicitados por um policial civil que chegou ao posto em uma viatura e informou que teria presenciado alguns indivíduos em movimentação típica de tráfico de drogas em uma rua paralela, solicitando apoio. Assim, foram em direção ao local onde estavam os indivíduos, que quando perceberam a aproximação dos policiais iniciaram fuga pelo mato, porém o denunciado, que já havia sido identificado pelo policial civil como o indivíduo que estava passando as drogas, foi abordado, enquanto os outros dois indivíduos se evadiram. Em revista pessoal, foi localizada, na cintura do acusado, uma pochete, no interior da qual havia porções individuais de cocaína e maconha. Não se recorda da quantidade exata de porções, mas não era muito expressiva. Indagado, o denunciado admitiu a comercialização das drogas. Não se recorda se foi apreendida importância em dinheiro em poder do acusado.

A prova oral produzida em Juízo é segura, harmônica, e está corroborada por aquela colhida na fase administrativa.

Cumprе ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por policiais revestem-se de pleno valor probatório, operando-se inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado a comprovação de eventual circunstância que os infirme. Nesse sentido:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição. Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (TJSP-Apelção Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes.” (STF, HC 74438/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2.ª Turma, j. em 26.11.1996).

Assim, a negativa do denunciado no interrogatório judicial não tem credibilidade, uma vez que está isolada do conjunto probatório dos autos e sem amparo em qualquer elemento de convicção, e se mostra inverossímil, tendo em vista a inexistência nos autos de qualquer indício de falsa incriminação.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa não infirmam a prova acusatória, uma vez que Paulo não presenciou a abordagem, informando ter se encontrado com o denunciado em momento anterior, e Raquel teria chegado ao local quando o acusado já se encontrava detido pelos policiais, não tendo presenciado as circunstâncias em que foi abordado.

Além disso, a quantidade, a diversidade, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas evidenciam a destinação de entrega onerosa ao consumo de terceiros.

A comprovação da materialidade delitiva está reforçada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 02, boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão a fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 19/21, e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 81/83.

Demonstrada a procedência da imputação dirigida ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusado, passa-se à dosimetria das penas a serem aplicadas.

O mínimo legal da pena cominada ao delito de tráfico ilícito de drogas corresponde a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Observando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, considerando-se que o acusado não registra antecedentes, não se verifica intensidade de dolo diversa da normalmente observada em casos semelhantes, e a natureza e quantidade da substância não justificam a fixação da reprimenda em patamar superior.

A pena intermediária coincide com a pena base, em face da ausência de agravantes ou atenuantes a considerar.

Presente a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é primário e não registra antecedentes, e não há nos autos comprovação de que integre organização criminosa, reduzo a pena intermediária em percentual de 2/3 (dois terços), obtendo-se pena final correspondente a um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, que torno definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Em que pese a dosimetria da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, pois é o único compatível com a gravidade do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, uma vez que tal medida seria insuficiente à prevenção e à reprovação de delito dessa natureza.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

26ª VARA CRIMINAL

RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

para CONDENAR **Josivan da Silva Felix Nogueira**, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06.

Em face do regime inicial de cumprimento da pena, o acusado, **que se encontra custodiado**, não poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração da droga apreendida com o réu.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**